

جامعة الجزائر 1- بن يوسف بن خدة

كلية الحقوق - سعيد حمدين -

ملخص

محاضرات عن بعد في مقياس

منهجية البحث العلمي

تخصص القانون الدولي العام

السنة الأولى ماستر

السداسي الأول

الأستاذة: د. مشيد سليمة

السنة الجامعية 2021-2022

المحاضرة الأولى : مدخل لمقاييس منهجية البحث العلمي

تمهيد

البحث العلمي عملية معرفية و أهم وسيلة لتنمية قدرات الفرد و المجتمع لأنه يسمح بتحقيق أكبر قدر من الرقي الفكري و المادي.

يكتسي البحث العلمي أهمية خاصة باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة و عاملا مهما في حل المشاكل الإنسانية التي تصادف حياتنا، كما أنه يساهم في تطوير المجتمع و تحسين ظروف الحياة.

المعرفة ليست مرادف للعلم لأنها تتضمن الرصيد الضخم من المعارف، الآراء و المعلومات التي تمكن الانسان من جمعها عبر التاريخ سواء عن طريق حواسه ، فكره أو عقله. فهي أعم و أشمل من العلم الذي يعد مجموعة المبادئ و القواعد التي تشرح بعض الظواهر و العلاقات القائمة بينها.

البحث العلمي ينصب على ظواهر اجتماعية و قضايا يتمحور حولها العمل الفكري و البحث التطبيقي باتباع خطوات منظمة تنطلق من تقسيمات منطقية و متكاملة لتصل الى نتيجة علمية، فلا يوجد بحث علمي دون منهجية لأنها تمثل ضابط العلم .

المنهجية هي العلم الذي يشترك في تدريسه مختلف التخصصات العلمية في الجامعة بالنظر لأهميته في مجال الدراسة والبحث. ويقصد بها "الكيفية العقلانية المتبعة لتقصي الحقائق و ادراك المعارف و التي تتطلب ترتيب الأفكار و عقلنة الفرضيات و اخضاعها للتجربة والتحليل بما يضمن الوصول الى نتائج جديدة، و بالتالي فهي أصوب و أوضح طريق للوصول الى العلم".

لما كانت الدراسات الأكاديمية عبارة عن بحث علمي، فمن الضروري لها السير ضمن القواعد والضوابط المنهجية للبحث العلمي وعليه يجب على الباحث مهما كانت درجته اتباع هذا المسعى المنهجي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

تظهر أهمية المنهجية في مجال القانون كأداة فكر ، تنظيم و تخطيط، تنفيذ و ابداع تستعمل مجتمعة كوسائل لإعداد طلاب الحقوق لممارسة مهامهم القانونية لاحقا، كما يعتمد عليها رجال القانون أثناء قيامهم بواجباتهم.

المنهجية القانونية هي وسيلة اكتساب الطالب الأسلوب و الطريقة العلمية و المنطقية في التعامل مع المواضيع القانونية المختلفة. تهدف الى تعليم الطالب كيف يفتش على المعلومة، كيف يعرضها، يناقشها ثم يدونها.

لذا أولت الجامعات اهتمام خاص بالبحث العلمي و ذلك بتدريب الطلاب على التحكم و اتقان أدوات و أساليب البحث العلمي من خلال المواد المدرسة في منظومة التكوين في مختلف المستويات في الجامعات و المعاهد لا سيما كليات الحقوق و العلوم القانونية.

الهدف من هذه الدروس المقررة في البرنامج التعليمي لطلبة الماستر سداسي الأول و الموضوعة في متناول الطلبة بطريقة واضحة ومبسطة و مختصرة ، هو تحقيق الأهداف المقررة أو المبرمجة و المتمثلة في تمكين الطالب من :

- أن يحدد مفهوم البحث العلمي و خصائصه الى جانب أنواعه.
- يميز بين مناهج البحث العلمي و أساليبه.
- أساسيات البحث العلمي (المفاهيم المختلفة له و قواعده)
- اتقان تقنيات تحليل النصوص ،التعليق على القرارات ،الأحكام القضائية و تقديم استشارة.

لذا فقد تضمن هذا العمل العلمي مجموعة من المحاور قسمت بطريقة منهجية و مطابقة للبرنامج التعليمي المقرر من طرف الوزارة. يتمثل هذا التقسيم في الآتي:

المحور الأول: البحث العلمي

المحور الثاني : مناهج البحث العلمي

المحور الثالث : تطبيقات المنهجية في العلوم القانونية.

البرنامج العام للمحاضرات

المحاضرة 01 : مدخل لمقياس منهجية البحث العلمي

المحاضرة 02 : مفهوم البحث العلمي

المحاضرة 02: أنواع البحث العلمي

المحاضرة 04 : الباحث العلمي

المحاضرة 05 : المنهج الاستدلالي

المحاضرة 06 : المنهج التجريبي

المحاضرة 07 : المنهج التاريخي

المحاضرة 08 : المنهج الوصفي

المحاضرة 09 : المنهج المقارن

المحاضرة 10 : منهجية التعليق على النصوص القانونية

المحاضرة 11 : منهجية التعليق على الأحكام و القرارات القضائية

المحاضرة 12 : منهجية الاستشارة القانونية

قائمة المراجع

- أحمد خروع، المناهج العلمية و فلسفة القانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 2005.
- أكلي تومي، قواعد المنهج العلمي و تطبيقاتها في العلوم القانونية، دار الخلدونية، الجزائر، 2017.
- ادريس فاضلي، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 2017.
- خالد حامد، البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 2008.
- رشيد شمشيم، مناهج العلوم القانونية، منشورات دار الخلدونية، الجزائر، 2018.
- عبد المنعم نعيم، تقنيات اعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة، دار بلقيس للنشر، 2018.
- عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، الطبعة الثانية، دار نمير، دمشق، سوريا، 2004.
- علي مراح، منهجية التفكير العلمي نظريا و عمليا، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007.
- عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002.

ملاحظة : هذه القائمة على سبيل التوجيه، يمكن للطلاب الاعتماد على المراجع الأخرى المتوفرة